

ZMLUVA

O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU č. 1121267

(ďalej len „Zmluva“)

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odberateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitnú zákazku zadávanú výzvou na predkladanie ponúk. Zmluva podlieha ustanoveniam Rámcovej zmluvy o združenej dodávke zemného plynu č. 933/2025/OSMa je uzavretá v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Názov: **Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.**
Sídlo: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Peter Poláček – vedúci organizačnej zložky
Kontakt: +421 850 166 066
IČO: 46 113 177 DIČ : 2023235225 IČ DPH: SK2023235225
E-mail: info@energie2.sk
Bank. spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK10 0200 0000 0040 8141 4253
Zapísaný: Obchodný register, Mestský súd Bratislava III, oddiel Sa, vl. č. 5389/B

Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.2011P 0160 na predmet podnikania: plynárenstvo v rozsahu „dodávka zemného plynu“.

(ďalej ako „Dodávateľ“)

a

Názov: **Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 186349, Liptovský Mikuláš**
Sídlo: Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, 031 01 Liptovský Mikuláš
Korešp. adresa: Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Mgr. Juraj Ďurica - riaditeľ
Kontakt: 044/5520174
IČO: 37810456 DIČ: 2021639664 IČ DPH: -
E-mail: zsastodolu@gmail.com
Číslo účtu (IBAN): SK86 5600 0000 0081 0954 9001
(ďalej ako „Odberateľ“)

(Dodávateľ a Odberateľ spoločne aj ako „Zmluvné strany“, jednotlivo ďalej taktiež ako „Zmluvná strana“).

Článok I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa opakovane dodávať a predávať zemný plyn (ďalej len „plyn“) Odberateľovi pre vlastnú spotrebu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečiť distribúciu plynu do odberného miesta (ďalej aj ako „OM“) Odberateľa, a to v súlade s platnými právnymi predpismi a Obchodnými podmienkami dodávky plynu pre odberateľov mimo cenovej regulácie (ďalej len „OP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a záväzok Odberateľa odoberať od Dodávateľa plyn za podmienok dohodnutých v Zmluve a OP a riadne a včas zaplatiť Dodávateľovi za opakované dodávky plynu a distribučné služby v súlade so Zmluvou a OP. Odberateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, aby Dodávateľ zjednal s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) zmluvu o distribúcii plynu do odberného miesta Odberateľa.
2. Predmetom tejto Zmluvy je taktiež záväzok Odberateľa platiť Dodávateľovi za dodávku plynu, distribúciu plynu, systémové služby a ostatné súvisiace služby (ďalej len „združené služby dodávky plynu“) dohodnutú cenu a ďalšie platby podľa Cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) a platného cenníka Dodávateľa.
3. Dodávka plynu je garantovaná.
4. Dodávka plynu sa uskutočňuje z distribučnej siete príslušného PDS na základe „Zmluvy o pripojení“, ktorú Odberateľ uzatvoril s PDS v súlade s Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS.

5. Dodávateľ preberá, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zodpovednosť za odchýlku OM v ktorých je jediným Dodávateľom plynu.
6. Dodávateľ má právo objednať pre jednotlivé OM Odberateľa kategórie maloodber (ďalej aj ako „MO“) príslušnú distribučnú kapacitu podľa Zmluvne dohodnutého ročného množstva (ďalej aj ako „ZM“) v lehotách a termínoch podľa prevádzkového poriadku príslušnej PDS. V prípade, ak podľa prevádzkového poriadku príslušnej PDS nie je objektívne možné ku dňu začatia dodávky zabezpečiť príslušnú distribučnú kapacitu podľa Zmluvne dohodnutého ročného množstva, je Odberateľ povinný akceptovať distribučnú kapacitu aktuálne nastavenú pre príslušné odberné miesto až do nadobudnutia účinnosti zmeny distribučnej kapacity podľa Zmluvne dohodnutého ročného množstva. Počas trvania dodávky môže Odberateľ požiadať o úpravu distribučnej kapacity zaslaním písomnej žiadosti na adresu Dodávateľa, alebo na jeho e-mailovú adresu info@energie2.sk v lehote najneskôr do 10. dňa v mesiaci pred príslušným obdobím, pričom táto úprava distribučnej kapacity môže byť vykonaná iba v lehotách a termínoch stanovených príslušnou PDS. Úprava dohodnutej distribučnej kapacity sa stáva účinnou po jej písomnom odsúhlasení Dodávateľom.

Článok II.

Platnosť a účinnosť Zmluvy

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Začiatok dodávky je od **01.01.2026** a Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do **31.12.2026**. Zmluva po uplynutí tejto doby zaniká.

Článok III.

Špecifikácia odberných miest, limity odberu

1. Zoznam a špecifikácia odberných miest je uvedená v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že tolerancia odobratých zmluvne dohodnutých ročných množstiev plynu Odberateľa sa stanovuje na **85% - 115%** zmluvne dohodnutého ročného množstva. Spôsob výpočtu a podmienky vyhodnocovania prečerpania alebo nedočerpania zmluvne dohodnutého množstva, tzv. Take or Pay sa riadi znením Rámcovej zmluvy o združenej dodávke zemného plynu č. 933/2025/OSM článok X, bod 6 platnej v čase vyhodnocovania zmluvne dohodnutých množstiev zemného plynu.

Článok IV.

Osobitné dojednania pre odberné miesta kategórie strednoodber a veľkoodber

1. Pre odberné miesta kategórie strednoodber (ďalej aj ako „SO“) a veľkoodber (ďalej aj ako „VO“) preberá Dodávateľ platné nastavenie denného maximálneho množstva (ďalej aj ako „DMM“) k dátumu účinnosti Zmluvy od príslušného PDS. Odberateľ môže požiadať Dodávateľa o úpravu DMM zaslaním písomnej žiadosti na adresu Dodávateľa alebo na jeho e-mailovú adresu info@energie2.sk v lehote najneskôr do 10. dňa v mesiaci pred príslušným obdobím, pričom táto úprava DMM môže byť vykonaná iba v lehotách a termínoch stanovených príslušnými PDS. Úprava DMM sa stáva účinnou po jej písomnom odsúhlasení Dodávateľom.
2. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak alebo zo znenia OP nevyplýva niečo iné, dodávka plynu do odberných miest kategórie strednoodber a veľkoodber je uskutočňovaná na základe odberového diagramu odsúhlaseného medzi Dodávateľom a Odberateľom upresneného o mesačné spotreby podľa prílohy č. 3 tejto Zmluvy (tzv. váhy odberu rozpočítané na presné mesačné spotreby, pričom súčet váh dáva vždy 100% Zmluvne dohodnutého zmluvného množstva plynu) (v tejto Zmluve ďalej tiež ako „Odberový diagram“). V prípade, že Odberový diagram nie je odsúhlasený zmluvnými stranami v rámci príloh tejto Zmluvy, Dodávateľ dodáva plyn podľa diagramu v súlade s čl. VI. OP.
3. Zmeny Odberového diagramu a ZM môžu byť prevádzkané len Dodatkom k Zmluve, prípadne príslušným tlačivom Dodávateľa a to elektronickým spôsobom (prostredníctvom e-mailu) alebo písomne.
4. Odberateľ sa zaväzuje bezodkladne nahlásiť Dodávateľovi prípadné zmeny hodnôt regulačných stupňov pre prípad vyhlásenia regulačných opatrení podľa platnej vyhlášky o stavoch núdze v energetike (uvedené v Prílohe č. 3).
5. Odberateľ sa zaväzuje sledovať verejne dostupné informácie a vyhlásenia obmedzujúcich regulačných opatrení podľa platných právnych predpisov a v prípade ich vyhlásení sa nimi riadiť.

Článok V.

Cena dodávky plynu a platobné podmienky

1. Odberateľ sa zaväzuje odobrať plyn a zaplatiť Dodávateľovi za dodávku plynu nižšie uvedenú cenu dodávky plynu (SOPo), ktorá platí na obdobie od **01.01.2026** do **31.12.2026**.

Kategória odberu	Sadzba obchodníka za odobratý plyn (SOPo) (EUR/MWh)
MO	27,95
SO	27,95
VO	-

Sadzba za odobratý plyn – skladovanie (SOPs) sa stanovuje vo výške 0,00 Eur/MWh

Sadzba za odobratý plyn – štruktúrovanie sa stanovuje vo výške 0,00 Eur/MWh

Poplatok za odberné miesto (FMSo) sa stanovuje vo výške 0,00 Eur/Mesiace

- Súčasťou ceny nie je daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebná daň, ktoré Dodávateľ vyúčtuje a Odberateľ zaplatí vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Odberateľ je povinný nad rámec ceny podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy zaplatiť regulované poplatky a variabilné poplatky za služby obchodníka v zmysle OP vo výške stanovenej platnými a účinnými rozhodnutiami ÚRSO alebo vo výške podľa platného cenníka Dodávateľa. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, poplatok za odberné miesto bude fakturovaný v zmysle platného cenníka Dodávateľa.
- Cena za služby distribúcie plynu pre príslušné OM sa určuje v zmysle Rozhodnutia ÚRSO, ktorým sa príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy určujú tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a poskytovanie podporných služieb v plynárenstve platného pre obdobie dodávky. Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi cenu za služby distribúcie plynu zodpovedajúcu cene, ktorú by bol povinný zaplatiť, keby mal pre toto obdobie uzavretú samostatnú zmluvu o distribúcii plynu pre ZM dohodnuté pre jednotlivé OM.
- Cenu za fixnú prepravu plynu pre príslušné OM určuje Dodávateľ v zmysle Rozhodnutia ÚRSO, ktorým sa spoločnosti eustream, a.s. ako prevádzkovateľovi prepravnej siete určujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu (ďalej len „Rozhodnutie PPS“) platného v čase dodávky v závislosti od DMM a so zohľadnením všetkých fixných poplatkov vyplývajúcich z platného Rozhodnutia PPS, pričom Dodávateľ má právo vybrať vstupný bod pre zabezpečenie prepravy a dodávky plynu pred začiatkom každého kalendárneho roka dodávky. Cena za fixnú prepravu plynu sa vypočíta ako súčin súčtu taríf za prepravu a hodnoty DMM (prepočítanej na m³ pri 20°C). Platba za fixnú prepravu plynu je fakturovaná rovnomerne mesačne vo výške 1/počet mesiacov obdobia dodávky.
- V prípade zmeny existujúcich poplatkov alebo všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s dodávkou, distribúciou, emisiami skleníkových plynov, prepravou alebo skladovaním plynu, alebo zavedenia ďalších poplatkov, alebo nových daní a ciel príslušnými orgánmi Slovenskej republiky, členských štátov Európskej únie alebo tretích štátov mimo Európskej únie oproti stavu pri podpise tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo požadovať od Odberateľa ich zaplatenie a Odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky zaplatiť a to s účinnosťou od začiatku platnosti takejto zmeny.
- Odberateľ uhrádza Dodávateľovi cenu za služby súvisiace s prepravou plynu od miesta jeho nákupu po prepravu do distribučnej siete príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy. V prípade akejkoľvek zmeny prepravných sietí (trás), napr. z dôvodu zabezpečenia stability dodávok plynu alebo z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti dodávok, cez ktoré Dodávateľ zabezpečuje dodávku plynu do OM Odberateľa, je Dodávateľ oprávnený uplatniť cenu za služby súvisiace s prepravou vo výške, ktorá sa uplatňuje po zmene prepravnej siete (trasy) a Odberateľ je povinný túto cenu uhradiť. Ak na pôvodnej alebo zmenenej prepravnej trase budú zavedené nové poplatky alebo v prípade zmeny existujúcich poplatkov súvisiacich s prepravou plynu z vybraného obchodného bodu na slovenský domáci bod oproti stavu pri podpise tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo zohľadniť zmenu ceny za služby súvisiace s prepravou z dôvodu uplatnenia tohto poplatku v mesiaci nasledujúcom po oznámení takejto zmeny Odberateľovi s poukazom na rozhodnutia príslušných orgánov, resp. príslušný právny predpis alebo cenník prevádzkovateľa príslušnej prepravnej siete.
- Odberným miestam s ročným odpočtovým cyklom budú fakturované preddavkové platby vo výške 60% z predpokladanej spotreby za daný kalendárny štvrtrok a splatnosť je 60. kalendárny deň odo dňa vystavenia. Odberným miestam s mesačným odpočtovým cyklom budú fakturované preddavkové platby vo výške 60% z predpokladanej mesačnej spotreby a splatnosť je 15. kalendárny deň odo dňa vystavenia. Dohodu o platbách za opakovanú dodávku zemného plynu zasiela Dodávateľ Odberateľovi bezodkladne po účinnosti Zmluvy. Platby uvedené v dohode o platbách za opakovanú dodávku zemného plynu sa Odberateľ zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi riadne a včas.
- Dodávateľ odošle vyúčtovaciu faktúru so započítaním uhradených platieb po skončení fakturačného obdobia. Splaťnosť faktúry je 60. kalendárny deň odo dňa vystavenia vyúčtovacej faktúry. Pre odborné miesta s mesačným odpočtom je fakturačným obdobím za dodávku združených služieb jeden kalendárny mesiac. Podkladom pre vystavenie daňového dokladu (faktúry) zo strany Dodávateľa (vrátane DPH) pre Odberateľa bude skutočný odber plynu. Dátumom dodania bude posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom sa vykonal odpočet. Dodávateľ fakturuje odber plynu podľa údajov zistených

prevádzkovateľom distribučnej sústavy odpočtom určeného meradla. V prípade ak Odberateľ nemá inštalovaný inteligentný merací systém, t.j. nie je vybavený určeným meradlom na určenie priebežných odberov plynu, Odberateľ súhlasí, že Dodávateľ je oprávnený ako náhradnú metódu na určenie množstva odobratého plynu v priebehu dohodnutého zmluvného obdobia použiť príslušný referenčný typový diagram odberu (TDO) pre danú distribučnú sadzbu Odberateľa podľa Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy, t.j. Dodávateľ je oprávnený pre určenie spotreby Odberateľa pre jednotlivé OM v jednotlivých dňoch v dohodnutom zmluvnom období použiť referenčný typový diagram odberu. Dodané a odobraté množstvo plynu sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v energetických jednotkách.

9. Spôsob zasielania dohody o platbách za dodávku plynu a faktúr je elektronicky na emailovú adresu. V prípade ak požadujete súčasne aj zasielanie poštou označte krížikom (x).

	Poštou:
x	E – mailom: zsastodolu@gmail.com

Článok VI. Prevod práv

- Všetky práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy môžu byť prenesené na tretiu stranu za týchto podmienok:
 - obe Zmluvné strany sú povinné sa navzájom dopredu písomne informovať o tomto úmysle a vyjadriť pred prevodom práv a povinností na tretiu stranu písomne svoj súhlas.
 - Zmluvná strana, ktorá prevádza práva a povinnosti, preukáže, že tretia strana má predpoklady k splneniu povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- Zmluvná strana, ktorá prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu stranu, je povinná bez zbytočného omeškania informovať o uskutočnení prevodu práv a povinností druhú Zmluvnú stranu písomne.
- Pokiaľ budú práva a povinnosti prevedené v rozpore s bodom 1. tohto článku, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy s právom Zmluvnej strany, ktorá nedala k prevodu práv a povinností súhlas, k odstúpeniu od Zmluvy.

Článok VII. Záverečné ustanovenie

- Zmluvné strany sa dohodli, že dňom účinnosti tejto Zmluvy zanikajú medzi nimi všetky doteraz uzatvorené Zmluvy, ktorých predmetom je dodávka zemného plynu do odberných miest uvedených v tejto Zmluve, ako aj akékoľvek súvisiace dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto Zmluve, ktoré sa touto Zmluvou v celom rozsahu nahrádzajú.
- Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- Táto Zmluva môže byť zrušená písomnou dohodou Zmluvných strán, ktorá musí takisto obsahovať spôsob vzájomného vyrovnania.
- Na právne vzťahy založené touto Zmluvou sa aplikujú ustanovenia aktuálne platných Obchodných podmienok dodávky plynu pre odberateľov plynu mimo cenovej regulácie (ďalej len ako „OP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy a ktoré spolu s textom Zmluvy upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán ohľadom predmetu tejto Zmluvy. Odberateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil so Zmluvou a všetkými jej prílohami, najmä s OP.
- V prípade, ak sa akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, platnosť ostatných častí Zmluvy týmto nebude ovplyvnená. Zmluvné strany nahradia po vzájomnej dohode toto ustanovenie takým alternatívnym ustanovením, ktoré bude odpovedať svojím zmyslom účelu neplatného ustanovenia.
- Zmluvné strany sú povinné vykonať všetky zmeny a dodatky k tejto Zmluve vo forme písomných dodatkov očíslovaných vzostupnou číselnou radou, tým nie je dotknuté právo Zmluvnej strany na úpravu zmluvných dojednaní v súlade s ustanoveniami OP.
- Odberateľ berie na vedomie, že mu Dodávateľ vytvorí vlastné elektronické konto s prihlasovacím menom a heslom (ďalej len ako „Zákaznícky portál“), pričom prihlasovacie údaje a prvé heslo budú Odberateľovi doručené poštou alebo elektronickou poštou. Doručením týchto prihlasovacích údajov sa Zákaznícky portál považuje za zriadený a aktívny. Odberateľ týmto súhlasí, že je Dodávateľ oprávnený doručiť akékoľvek jeho podanie adresované Odberateľovi aj uložením tohto podania do Zákazníckeho portálu Odberateľa, pričom sa takéto podanie považuje za doručené prvý pracovný deň po doručení do elektronickej schránky v Zákazníckom portáli.

8. Odberateľ berie na vedomie, že v zmysle § 17 ods. 1 písm. d) bodu 3 Zákona o energetike má právo na poskytnutie stručného a ľahko čitateľného súhrnu obsahu Zmluvy, zahŕňajúceho aspoň identifikáciu Dodávateľa, hlavné podmienky ponúkanej dodávky plynu, informáciu o cene alebo spôsobe získavania informácií o cene, dobu trvania zmluvného vzťahu a podmienky ukončenia Zmluvy.
9. Obe Zmluvné strany sú povinné sa navzájom informovať bez zbytočného odkladu o zmenách adresy, osôb, telefónnych a faxových číslach, ktoré sa týkajú tejto Zmluvy. Údaje môžu Zmluvné strany meniť na základe písomného oznámenia tejto skutočnosti druhej Zmluvnej strane doporučeným listom alebo osobným doručením zástupcom niektorej zo Zmluvných strán. Účinnosť takejto zmeny nastáva tretí deň po odoslaní doporučeného listu alebo dňom doručenia zástupcom niektorej zo Zmluvných strán.
10. Odberateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že v zmysle ust. § 17 ods. 1 písm. d) bodu 1 Zákona o energetike mu bola v primeranom časovom predstihu pred uzatvorením Zmluvy poskytnutá Zmluva vrátane všetkých jej príloh, OP a cenník doplnkových služieb Energie2, a.s. v rozsahu podľa ust. § 17 ods. 1 písm. a) Zákona o energetike, a bol mu poskytnutý primeraný časový predstih na oboznámenie sa s obsahom Zmluvy, OP a cenníkom doplnkových služieb Energie2, a.s. a posúdenie informácií v nich obsiahnutých.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán, ich prejav vôle je dostatočne určitý a zrozumiteľný, Zmluvu si prečítali, jej zneniu a obsahu porozumeli, obsahuje skutočný prejav ich vôle a preto na znak súhlasu s ním ju vlastnoručne podpisujú.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:

Príloha č.1 – Obchodné podmienky dodávky plynu pre odberateľov plynu mimo cenovej regulácie

Príloha č.2 – Špecifikácia odberných miest

Príloha č.3 – Odberový diagram pre odberné miesta kategórie SO/VO (táto príloha sa uplatňuje len v prípade, ak má Odberateľ v tejto Zmluve dohodnuté odberné miesta kategórie SO/VO)

Za Odberateľa:

V Liptovskom Mikuláši, dňa 08.12. 2025

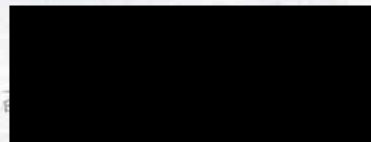


Mgr. Juraj Ďurica - riaditeľ

Základná škola, Nábřežie Dr. Aurela Stodolu 186349, Liptovský Mikuláš

Za Dodávateľa:

V Bratislave, dňa 16.12. 2025



Mgr. Štefan Németh

Na základe udelenej plnej moci
Energie2, a.s.

[illegible]

Za Odberateľa:

V Liptovskom Mikuláši, dňa 08.12.2025

Za Dodávateľa:

V Bratislave, dňa 16.12.2025

Mgr. Juraj Ďurica - riaditeľ
Základná škola, Nábřežie Dr. Aurela Stodolu 186349, Liptovský Mikuláš

Mgr. Štefan Németh
Na základe udelenej plnej moci
Energie2, a.s.